

**PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE EN VUE DE LA REALISATION D'UNE
BATTERIE DE STOCKAGE D'ELECTRICITE**

ENTRE :

Madame CUBERTAFON Valérie

Adresse 11 Route de la Barrière 19210 SAINT-JULIEN-LE-VENDÔMOIS

Né à BRIVE-LA-GAILLARDE le 02/04/1978

De nationalité française,

Monsieur MOUNEAU Daniel

Adresse 11 Route de la Barrière 19210 SAINT-JULIEN-LE-VENDÔMOIS

Né à SAINT-JULIEN-LE-VENDÔMOIS le 19/07/1948

De nationalité française,

Ci-après dénommés ensemble le « **Promettant** » ou le « **Bailleur** »,

D'une part,

ENR COURTAGE ENERGIE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 7 Rue Gutenberg 33700 MERIGNAC, immatriculée sous le numéro 943854430 au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX Représentée par son Président, la société **ENR PV HOLDING**, société par actions simplifiée, sise au 7 Rue Gutenberg 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 908565195.

Ci-après dénommée le « **Bénéficiaire** » ou le « **Preneur** »,

D'autre part,

Le Promettant et le Bénéficiaire sont ci-après dénommés individuellement une « **Partie** » et ensemble les « **Parties** ».

Paraphes :

Vc D M

CONFIDENTIEL

Page 1 sur 23

PREAMBULE

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

1. Le Bénéficiaire a pour activité l'accompagnement d'exploitants agricoles, de professionnels du tertiaire et de collectivités territoriales dans la transition énergétique, notamment pour la mise en œuvre de projets de développement, construction, exploitation et maintenance de batteries de stockage d'électricité dédiées notamment à l'équilibrage du réseau public d'électricité, aux services systèmes, aux mécanismes de flexibilité, à l'optimisation énergétique, au trading d'énergie, à la valorisation des capacités de stockage ainsi qu'à toute activité connexe présente ou future liée au stockage d'énergie.
2. Le Promettant est quant à lui propriétaire d'un site agricole dédié à l'élevage bovins notamment, tel que matérialisé en Annexe 2, d'une superficie totale de 0.73 hectares, situé sur le territoire de la commune de SAINT-JULIEN-LE-VENDÔMOIS (19210).

Ci-après dénommée le « **Site** ».

Dans une démarche de contribution à la transition énergétique et au bon fonctionnement du réseau public d'électricité, le Promettant a manifesté son intérêt pour l'implantation, sur une partie de sa propriété, d'une installation de stockage d'électricité par batteries.

3. C'est dans ce cadre que le Bénéficiaire a proposé au Promettant d'installer une ou plusieurs batteries de stockage d'électricité, ainsi que leurs équipements associés (la « **Batterie** »), dont les caractéristiques techniques, la puissance et la capacité pourront évoluer au cours du développement et de l'exploitation du projet.

Le Promettant et le Bénéficiaire se sont ainsi rapprochés afin de formaliser la présente promesse de bail emphytéotique et régler les termes et conditions visant à permettre le développement et la réalisation de ce projet (la « **Promesse** »).

CECI AYANT ETE EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIIT :

SOMMAIRE

ARTICLE 1	Définitions et interprétations	4
1.1	Définitions	4
1.2	Interprétations	4
ARTICLE 2	Déclarations et conditions déterminantes	5
2.1	Déclarations communes des Parties.....	5
2.2	Déclarations du Promettant.....	5
2.3	Déclarations du Bénéficiaire.....	6
2.4	Etat des lieux	6
ARTICLE 3	Objet de la Promesse	6
ARTICLE 4	Désignation du Site et de l’Emplacement	6
ARTICLE 5	Durée de la Promesse.....	8
ARTICLE 6	Conditions suspensives	8
6.1	Liste des Conditions Suspensives	8
6.2	Accomplissement ou défaillance des Conditions Suspensives et réitération	10
ARTICLE 7	Substitution	10
ARTICLE 8	Engagements préalables à la signature du Bail	11
8.1	Engagements du Bénéficiaire	11
8.2	Engagements du Promettant	11
ARTICLE 9	Conditions essentielles du bail emphytéotique	13
9.1	Objet du Bail.....	13
9.2	Durée du Bail.....	13
9.3	Réception et mise en service de la Batterie	14
9.4	Conditions d’occupation et Servitudes.....	14
9.5	Etat des lieux de l’Emplacement et entretien du Site.....	15
9.6	Loyer ou Soulte	15
9.7	Privilège du Bailleur	16
9.8	Constitution et acquisition de droits réels	16
9.9	Contributions, impôts et taxes	16
9.10	Assurances.....	16
9.11	Responsabilités	17
9.12	Résiliation anticipée du Bail	18
9.13	Propriété et sort de la Batterie	19
9.14	Cession.....	20
9.15	Changement dans l’activité ou dans la propriété de l’Emplacement ou du Site pendant la durée du Bail	20
ARTICLE 10	Droit applicable et juridiction compétente.....	20
ARTICLE 11	Conclusion de la Promesse	20
ARTICLE 12	Confidentialité.....	21
ARTICLE 13	Election de domicile.....	21
ANNEXE 1	: Etat des lieux.....	22
ANNEXE 2	: Implantation du projet Batterie	23

ARTICLE 1 DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

1.1 Définitions

Les termes apparaissant dans le présent acte, avec une première lettre en majuscule, ont le sens qui leur est donné dans le présent Article.

« Annexe »	désigne une annexe de la Promesse.
« Article »	désigne un article de la Promesse.
« Bail »	désigne le bail emphytéotique dont les conditions essentielles sont définies à l'Article 9.
« Batterie »	désigne l'ensemble des équipements, permettant de stocker l'énergie électrique sous une autre forme et de la restituer ultérieurement en énergie électrique, à édifier par le Bénéficiaire sur le Site du Promettant.
« Changement de Loi »	désigne toute évolution législative, réglementaire, administrative ou technique affectant directement ou indirectement les conditions économiques, techniques ou administratives du Projet.
« Conditions Suspensives »	désigne les conditions suspensives énumérées et définies à l'Article 6.
« Emplacement »	désigne les emplacements nécessaires à l'édification et à l'exploitation de la Batterie qui seront pris à Bail, tels qu'ils auront été identifiés en fonction des études menées au cours de la Promesse, tel que cela est précisé à l'Article 4.
« Partie » ou « Parties »	a le sens qui lui est donné dans les comparutions de la Promesse.
« Préambule »	désigne le préambule de la Promesse.
« Projet »	désigne le projet d'édification et d'exploitation de la Batterie.
« Servitudes »	désigne l'ensemble des servitudes nécessaires au Projet, telles qu'elles sont décrites à l'Article 4.
« Site »	désigne le site appartenant au Promettant, tel qu'identifié à l'Annexe 2, sur lequel sera édifiée la Batterie.

1.2 Interprétations

Les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier et au pluriel lorsque le contexte et le sens l'exigeront.

Les titres des Articles et Annexes sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être pris en compte pour interpréter le contenu de ceux-ci.

Les Annexes ont la même valeur contractuelle que la Promesse.

En cas de contradiction entre une stipulation de la Promesse et une stipulation d'une Annexe, la stipulation de la Promesse prévaut.

ARTICLE 2 DECLARATIONS ET CONDITIONS DETERMINANTES

2.1 Déclarations communes des Parties

Les Parties déclarent, à la date de la Promesse :

- Qu'elles ont la pleine capacité de jouir et disposent de toutes les autorisations, délibérations ou habilitations nécessaires pour conclure la Promesse et remplir les obligations qui en découlent,
- Que leur identification est exacte et suffisante,
- Que la signature de la Promesse et les obligations qui en découlent ne sont ni contraires à ni ne violent une disposition statutaire, législative ou réglementaire qui leur est applicable et ne sont pas interdites par d'autres conventions ou engagements auxquels elles seraient parties,
- Qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements, de règlement ou de liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle.

2.2 Déclarations du Promettant

Concernant le Promettant, il garantit par les présentes au Bénéficiaire :

- Qu'il est régulièrement propriétaire du Site qui fait l'objet de la Promesse,
- Qu'il n'existe sur le Site aucune servitude légale ou conventionnelle de nature à entraver la construction et/ou l'exploitation de la Batterie autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme,
- Qu'à sa connaissance, aucune installation ou activité pouvant présenter des risques environnementaux ou sanitaires n'a été, antérieurement aux présentes, exploitée sur ou à proximité du Site, tant par lui-même que par un précédent propriétaire, exploitant ou occupant,
- Que le Site ne fait l'objet, tant en demande qu'en défense, d'aucune procédure en cours (notamment pour raison de servitude, troubles de voisinage, délimitation de limite parcellaire, etc.) et n'est pas susceptible de donner lieu à une telle procédure,
- Que d'une façon générale, le Site est libre de tous obstacles légaux, administratifs et conventionnels, pouvant faire obstacle à la libre jouissance de l'Emplacement par le Bénéficiaire,
- Que le Site n'est grevé d'aucun droit au profit d'un tiers susceptible d'empêcher ou de compromettre la réalisation du Projet. Le Bailleur informe le Preneur de l'existence de tout bail, convention d'occupation ou droit réel portant sur le Site et s'engage à obtenir, le cas échéant, les accords nécessaires à la réalisation du Projet.

Paraphes :

Vc D M

CONFIDENTIEL

Page 5 sur 23

2.3 Déclarations du Bénéficiaire

Concernant le Bénéficiaire, il déclare :

- Qu'il soit une société dûment constituée et existant valablement, dont le siège social est situé à l'adresse indiquée en tête des présentes,
- Qu'il n'est concerné par aucune demande en nullité ou en dissolution,
- Que lui-même et ses représentants ont la capacité légale et ont obtenu tous les consentements et autorisations de ses organes sociaux et, le cas échéant, des autorités administratives compétentes, et tous autres consentements et autorisations nécessaires afin de l'autoriser à conclure et exécuter ses obligations nées des présentes.

2.4 Etat des lieux

Un état des lieux descriptif et photographique du Site est établi contradictoirement, à l'initiative du Bénéficiaire, avant la signature de la Promesse.

Cet état des lieux est constitué du descriptif des éléments du Site, susceptibles d'être en contact avec les futurs éléments de la Batterie ou susceptibles d'être impactés par la réalisation du Projet.

Il figure en Annexe 1.

ARTICLE 3 OBJET DE LA PROMESSE

La présente Promesse a pour objet de régler les termes et conditions selon lesquels le Promettant promet irrévocablement de donner à bail emphytéotique, conformément aux articles L. 451-1 à L. 451-13 du code rural et de la pêche maritime, aux charges et conditions développées ci-après à l'Article 9, et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives mentionnées à l'Article 6, en s'obligeant et en obligeant solidairement ses ayants-cause, au Bénéficiaire qui l'accepte et s'oblige à prendre à bail, dans les mêmes conditions et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives mentionnées à l'Article 6, l'Emplacement visé à l'Article 4.

ARTICLE 4 DESIGNATION DU SITE ET DE L'EMPLACEMENT

Dans le cadre de la Promesse, le Promettant met à disposition du Bénéficiaire le Site dont il est propriétaire.

Les caractéristiques essentielles du Site sont les suivantes :

PREFIXE	SECTION	NUMERO	ADRESSE	SURFACE CADASTRALE
000	AY	130	LA BARRIERE 19210 SAINT-ELOY-LES-TUILERIES	7305m ²

Paraphes :

Vc D M

CONFIDENTIEL

Page 6 sur 23

En l'état des études réalisées à la date de la Promesse, les emplacements nécessaires à la réalisation du Projet sont décrits en Annexe 2. Néanmoins, les Parties conviennent expressément que l'emprise et la surface de l'Emplacement peuvent évoluer en fonction des études qui seront menées par le Bénéficiaire et dans la limite des besoins techniques, réglementaires, sécuritaires et de raccordement nécessaire au Projet, tout au long de la Promesse, pour la réalisation dudit Projet, sans que cela ne remette en cause l'ensemble des conditions et engagements de la Promesse, ce que le Promettant accepte expressément.

L'ensemble des emplacements qui seront pris à Bail sont dénommés « l'Emplacement ».

Pour la prise à Bail, l'Emplacement sera issu d'une division cadastrale.

Le Bénéficiaire fera ainsi procéder à la division cadastrale et le Promettant s'engage d'ores et déjà à lui donner un mandat irrévocable à cet effet. Ces opérations seront aux frais exclusifs du Bénéficiaire (géomètre-expert, actes notariés, frais et débours, enregistrement, publication, etc.).

Par ailleurs, également sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives énoncées ci-après, le Promettant promet irrévocablement de consentir au profit du Bénéficiaire qui l'accepte, pour la durée du Bail, toutes les Servitudes nécessaires au Projet et qui sont situées sur le Site, ou toute autres parcelles voisines lui appartenant, et notamment toute servitude de passage, d'implantation ou encore de tréfonds pour le passage de câbles ou de réseau de fluides et notamment des réseaux de transport ou de distribution d'électricité, de télécommunication ou encore toute servitude dont le Bénéficiaire aurait besoin en vertu de prescriptions réglementaires ou administratives.

Ces Servitudes pourront notamment concerner :

- Le passage de réseaux de câbles, lignes électriques, réseaux de télécommunication, notamment en sous-sol,
- L'accès au Site de tous véhicules et personnes missionnées pour la construction, l'exploitation, la maintenance, le remplacement et/ou le démantèlement de la Batterie, incluant notamment le passage de convois exceptionnels, engins lourds, grues et tous équipements nécessaires au Projet,
- Le droit de poser des outils, des engins et toutes installations nécessaires à la construction, l'exploitation, l'entretien, la réparation, voire la reconstruction ou le démantèlement de la Batterie et le droit d'occuper les espaces à proximité de l'Emplacement et y donnant les accès nécessaires aux phases de construction, exploitation, maintenance ou réparation de la Batterie,
- Les emprises nécessaires aux dispositifs de sécurité incendie, aux accès des services de secours, aux réserves incendie et aux prescriptions des autorités administratives compétentes.

Le Promettant acceptera par avance toute adaptation raisonnable des Servitudes rendue nécessaire par l'évolution technique ou réglementaire du Projet.

ARTICLE 5 DUREE DE LA PROMESSE

La Promesse entre en vigueur à la date de signature des présentes par les deux Parties et est consentie pour une durée de trente-six (36) mois à compter de son entrée en vigueur¹.

La durée de la Promesse peut être prorogée automatiquement, sur demande du Bénéficiaire exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six (6) mois avant le terme initial, et sauf refus motivé du Promettant intervenu dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut, la Promesse deviendra caduque.

Il ne pourra être mis fin à la Promesse avant son terme que d'un commun accord entre les Parties ou judiciairement pour faute. Néanmoins, dans le cas où, dans le cadre du développement du Projet, le Bénéficiaire se rend compte que l'une des Conditions Suspensives de l'Article 6 ne pourra jamais être satisfaite dans des conditions techniques, réglementaires ou économiques raisonnables, cette dernière aura la faculté de notifier au Promettant la défaillance de ladite Condition Suspensive et donc, la caducité de la Promesse, sans indemnité de part et d'autre, sans attendre l'expiration de la présente Promesse.

ARTICLE 6 CONDITIONS SUSPENSIVES

6.1 Liste des Conditions Suspensives

L'engagement du Bénéficiaire de prendre à bail aux termes de la présente Promesse est consenti sous les Conditions Suspensives cumulatives suivantes, dont l'accomplissement dans des conditions techniques, réglementaires et économiques raisonnables est une condition essentielle à l'engagement du Bénéficiaire.

- (1) Que le Promettant soit le seul et unique propriétaire du Site et qu'il soit établi une origine de propriété trentenaire régulière avec les titres nécessaires pour établir le Bail par acte notarié,
- (2) Que le Site ne soit grevé d'aucune servitude, charge hypothécaire et/ou autre privilège, de nature à modifier les conditions de la faisabilité technique ou économique générale du Projet ; si, cependant, l'inverse se révélait, le Promettant serait tenu d'obtenir, avant la réalisation des Conditions Suspensives, toute autorisation, radiation ou mainlevée garantissant le Bénéficiaire contre tous risques d'éviction, de dénaturation ou d'inefficacité de ses droits au titre du Bail,
- (3) Que le Site soit libre de tout droit ou de toute occupation par un tiers, incompatible avec la conclusion d'un Bail sur l'Emplacement, ou la réalisation et l'exploitation du Projet par le Bénéficiaire,
- (4) Qu'il soit effectué la division cadastrale du Site afin d'isoler l'Emplacement qui sera pris à Bail,

¹ Si Promesse de plus de 18 mois prorogation comprise conclue par une personne physique, elle doit être publiée (article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation).

- (5) Qu'il soit établi l'absence de tout sinistre total ou partiel, de quelque nature que ce soit, affectant tout ou partie de l'Emplacement, du Site, ou de toute parcelle supportant les Servitudes ainsi que les voies d'accès à l'Emplacement et ayant pour effet de rendre plus difficile, plus long et/ou plus onéreux la réalisation du Projet,
- (6) Que les Parties s'accordent sur le schéma d'implantation de la Batterie et sur la localisation de l'Emplacement qui sera pris à Bail,
- (7) Que soient obtenues, par le Bénéficiaire, toutes les autorisations administratives nécessaires au développement, à la construction, au raccordement et à l'exploitation de la Batterie, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur (comprenant notamment les autorisations d'urbanisme, les autorisations environnementales, l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours le cas échéant assorti de prescriptions acceptables, etc.), purgées de tout recours et droit de retrait, ou en cas de recours, de son rejet définitif par une décision de justice ayant force de chose jugée et insusceptible de recours ou auquel il aura été mis fin par une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil,
- (8) Que soit obtenue, par le Bénéficiaire, une proposition technique et financière signée par le gestionnaire du réseau public d'électricité compétant, permettant le raccordement de la Batterie au réseau public d'électricité dans un calendrier compatible avec le Projet,
- (9) La réalisation d'une étude technico-économique démontrant la pertinence économique et financière du Projet,
- (10) L'absence de survenance d'un Changement de Loi remettant en cause la pertinence technique, économique et financière du Projet,
- (11) L'obtention par le Preneur d'offres fermes ou de lettres de couvertures émanant d'un ou plusieurs assureurs de premier rang, portant sur l'ensemble des risques afférents au Projet,
- (12) Qu'aucune modification ou qu'aucun projet de modification du Site ou de l'activité exercée en son sein, et ayant un impact sur le montant d'investissement pour la réalisation de la Batterie et/ou ses performances techniques, ne soit intervenus,
- (13) Que soient obtenues de toutes personnes publiques ou privées, toutes servitudes et droits de passage nécessaires à la construction et à l'exploitation de la Batterie,
- (14) Qu'il soit obtenu une offre de financement jugé satisfaisant par le Preneur pour permettre la réalisation du Projet, étant entendu qu'un financement s'entend notamment de toute offre de prêt émise par un établissement bancaire de premier rang et/ou d'un engagement de souscription ou apport en fonds propres ou quasi-fonds propres consenti par un investisseur ou un fonds d'investissement.

L'ensemble de ces Conditions Suspensives constitue la cause impulsive et déterminante du consentement du Bénéficiaire à la présente Promesse, et sont stipulées dans son intérêt exclusif. Ainsi, le Bénéficiaire peut, seul, s'en prévaloir ou y renoncer unilatéralement.

Le Promettant ne pourra en revanche, en aucun cas, invoquer les Conditions Suspensives pour faire échec à la conclusion du Bail.

6.2 Accomplissement ou défaillance des Conditions Suspensives et réitération

Si, au plus tard à la date d'expiration de la Promesse, telle qu'éventuellement prorogée d'un commun accord entre les Parties, toutes les Conditions Suspensives sont accomplies ou encore si le Bénéficiaire renonce à celles qui ne l'auraient pas été, le Bénéficiaire informera le Promettant, de l'accomplissement des Conditions Suspensives ou de sa renonciation à celles qui ne seraient pas accomplies, par courrier recommandé avec accusé de réception dans les deux (2) mois de l'accomplissement de la dernière des Conditions Suspensives ou, en cas de renonciation, au plus tard à la date d'expiration de la présente Promesse, telle qu'éventuellement prorogée.

Les Parties s'obligent alors à réitérer le Bail en la forme authentique dans un délai de deux (2) mois suivant réception du courrier recommandé par le Promettant ; l'entrée en vigueur du Bail et l'entrée en jouissance du Bénéficiaire, seront subordonnées à cette réitération.

A défaut de réitération dans ce délai de deux (2) mois, le Bénéficiaire pourra mettre en demeure le Promettant d'avoir à comparaître par devant le notaire qu'il aura choisi, à l'effet de signer l'acte authentique de Bail, avec un préavis de huit (8) jours calendaires. A la date indiquée, il sera alors procédé soit à la signature de l'acte authentique de Bail, qui sera reçu par le notaire, soit, à l'établissement d'un procès-verbal de carence par le notaire, dans les termes duquel il sera constaté le défaut du Promettant.

En cas de défaut du Promettant, le Bénéficiaire pourra, à son choix, soit poursuivre judiciairement la réitération forcée du Bail, soit faire constater que la Promesse est caduque, dans chaque cas sans préjudice de son droit de demander tous dommages et intérêts.

L'ensemble des frais, droits et honoraires relatifs au Bail, et notamment les frais d'enregistrement et de publication du Bail ainsi que les frais d'arpentage et de bornage seront à la charge du Bénéficiaire, qui s'y oblige.

En revanche, si à la date d'expiration de la présente Promesse, telle qu'éventuellement prorogée, une seule des Conditions Suspensives n'est pas accomplie, et sauf pour le Bénéficiaire à y renoncer, la présente Promesse deviendra caduque de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, chaque Partie étant libérée de tous engagements à l'égard de l'autre.

ARTICLE 7 SUBSTITUTION

Il est expressément convenu entre les Parties que jusqu'à la réitération du Bail, le Bénéficiaire pourra se substituer dans tout ou partie de ses droits et obligations au titre des Présentes, toute personne morale de son choix.

Le Promettant accepte expressément cette faculté de substitution, et agréé dès à présent la ou les personnes qui, en cas de substitution, deviendraient titulaires des droits et obligations du Bénéficiaire au titre des présentes.

Paraphes :  CONFIDENTIEL

La mise en œuvre de cette faculté de substitution libère le Bénéficiaire pour l'avenir, ce à quoi le Promettant consent dès à présent. La personne morale tierce sera tenue de poursuivre la Promesse.

La notification par le Bénéficiaire au Promettant de toute substitution sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par exploit d'huissier.

Par ailleurs, tout changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou de composition de l'actionnariat du Bénéficiaire demeure sans effet sur la présente Promesse et les droits qui en découlent.

ARTICLE 8 ENGAGEMENTS PREALABLES A LA SIGNATURE DU BAIL

8.1 Engagements du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire s'engage à conduire, à ses frais, toutes les études qu'il juge utiles afin de s'assurer de la faisabilité de l'implantation de la Batterie, à un coût et dans des délais acceptables (état géologique, pollution, stabilité, réseaux enterrés, risques structurels, contraintes incendies, repowering, etc.).

Le Bénéficiaire procédera plus généralement à toutes les démarches préalables nécessaires en vue de l'implantation de la Batterie. Cela comprend notamment :

- Les démarches d'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à l'implantation de la Batterie,
- Les démarches de raccordement au réseau public d'électricité et d'obtention des conventions nécessaires au raccordement auprès du gestionnaire du réseau compétent,
- Les démarches nécessaires à la contractualisation de toutes solutions de valorisation des capacités de stockage offertes par la Batterie,
- Les démarches liées au développement technique, à la mise au point et à la planification du Projet,
- Les démarches nécessaires à l'obtention des offres de financement bancaires et en fonds propres du Projet.

8.2 Engagements du Promettant

Pendant toute la durée de la Promesse, le Promettant s'engage à mettre le Site à disposition du Bénéficiaire pour les besoins de développement du Projet.

Il s'engage à communiquer au Bénéficiaire toute information en sa possession relative aux réseaux enterrés, canalisations, ouvrages techniques ou contraintes connues affectant le Site.

A cet effet, le Promettant s'oblige à autoriser le Bénéficiaire, ainsi que ses représentants, salariés ou prestataires, à réaliser sur le Site, les études et opérations nécessaires au développement du Projet, et notamment :

Paraphes :  CONFIDENTIEL

- Se rendre sur le Site à tout moment et y demeurer tout le temps nécessaire,
- Procéder à l'installation des équipements nécessaires à la mise au point du Projet (études, sondages, travaux de reconnaissance, etc.),
- Réaliser toutes opérations sur le Site, nécessaires à la mise au point du Projet (dégagement de voies d'accès, acheminement et stationnement de tous véhicules, installations et outillages nécessaires, etc.),
- Déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes et déclarations nécessaires ou utiles à la réalisation de la Batterie,
- Faire établir, le cas échéant par un mandat confié au Bénéficiaire, tout document nécessaire à la division cadastrale du Site, nécessaire à l'isolation de l'Emplacement et à la réitération de la Promesse.

Le Promettant s'engage également :

- À ne pas modifier la consistance du Site, telle qu'elle existe à la date de conclusion des présentes, et à procéder à son bon entretien jusqu'à la signature du Bail ; en cas de travaux envisagés sur le Site, susceptibles d'impacter le Projet avant la signature du Bail, le Promettant sera tenu d'obtenir l'autorisation expresse du Bénéficiaire,
- Réserver l'exclusivité des emplacements du Site susceptibles d'accueillir le Projet au Bénéficiaire jusqu'à la signature du Bail, ou le cas échéant, jusqu'à la date d'expiration de la Promesse,
- En cas de charge hypothécaire et/ou autre privilège grevant le Site, de nature à modifier les conditions de la faisabilité technique ou économique générale du Projet, à obtenir dans les délais les plus brefs toute renonciation et mainlevée garantissant le Bénéficiaire contre tous risque d'éviction ou de dénaturation de ses droits.

De manière générale, le Promettant s'engage à ne faire ni conclure aucun acte qui serait susceptible de porter atteinte aux droits du Bénéficiaire ou à l'état, à la consistance et aux caractéristiques du Site.

Le Promettant garantit qu'à la date de signature de la Promesse, le Site n'est grevé d'aucune charge hypothécaire et/ou autre privilège, notamment de servitudes, baux, engagements ou contraintes révélant une incompatibilité ou des conclusions de nature à modifier les conditions de la faisabilité technique ou économique générale du Projet. Il s'engage également, au titre de la présente Promesse, à ne le grever d'aucune nouvelle charge hypothécaire et/ou privilège, servitude, engagement, bail ou contrainte qui entraveraient la faisabilité (technique et économique) dudit Projet.

En cas de cession ou de transfert de tout ou partie du Site à un tiers, avant la réitération des présentes, le Promettant s'engage à faire respecter l'intégralité des clauses de la Promesse par le tiers concerné, de sorte que le Bénéficiaire ne puisse en aucune façon être inquiété en conséquence de cette cession ou de ce transfert.

Paraphes :  CONFIDENTIEL

En toute hypothèse, le Promettant s'engage à informer le Bénéficiaire par écrit, dans les meilleurs délais, de tout fait ou acte, de tout changement ou modification concernant le Site, susceptible d'impacter le Projet, en fournissant tous les éléments garantissant le maintien des droits du Bénéficiaire au titre des présentes.

Le Bénéficiaire se réserve le droit de demander en justice l'annulation de tous actes ou faits conclus en violation de la Promesse, et de façon générale de recourir à toutes actions qui pourraient s'avérer nécessaires ou utiles en vue de préserver ses droits au titre des présentes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait solliciter.

Enfin, le Promettant s'engage également à coopérer pour toute prescription liée à la sécurité incendie et aux exigences des autorités administratives compétentes en lien avec le Projet.

ARTICLE 9 CONDITIONS ESSENTIELLES DU BAIL EMPHYTEOTIQUE

Le Bail qui sera régularisé devant notaire, le cas échéant, aura les caractéristiques décrites ci-après.

9.1 Objet du Bail

Le Bail est soumis aux dispositions applicables aux baux emphytéotiques conformément aux articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux clauses et conditions ci-après précisées.

A ce titre, le Bail confère au Preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Le Bailleur s'engage, pour toute la durée du Bail, à autoriser l'occupation de l'Emplacement par le Preneur, ses représentants, salariés ou prestataires, pour développer, construire, exploiter, maintenir, remplacer, renouveler, moderniser et démanteler la Batterie et tous ses équipements, ouvrages, installations et infrastructures associés.

9.2 Durée du Bail

Le Bail prendra effet à compter de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation des Conditions Suspensives définies à l'Article 6.

Toutefois, la durée du Bail, fixée à vingt (20) ans, ne commencera à courir qu'à compter de la date de raccordement effectif de la Batterie au réseau public d'électricité, telle que constatée par le gestionnaire du réseau compétent ou justifiée par tout document équivalent.

A son expiration, les Parties pourront décider, d'un commun accord intervenant six (6) mois avant l'échéance, de proroger celui-ci. Les modalités de cette prorogation seront déterminées d'un commun accord entre les Parties à cette date.

A l'expiration du Bail, il est fait application des stipulations prévues à l'Article 9.13 quant au sort de la Batterie.

Paraphes :

VC D M

CONFIDENTIEL

Page 13 sur 23

9.3 Réception et mise en service de la Batterie

Le Preneur procédera, auprès des autorités et organismes compétents, à l'ensemble des formalités administratives requises préalablement et postérieurement à la mise en service de la Batterie, et notamment : toute déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT), toute déclaration ou notification de mise en service au titre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'obtention de tout certificat de conformité des installations électriques ; ainsi que tout procès-verbal ou attestation de réception des systèmes de sécurité incendie requis par le SDIS. Le Preneur communiquera au Bailleur, sur simple demande, copie de l'ensemble de ces documents.

Après avoir satisfait aux obligations décrites ci-avant, le Preneur informera le Bailleur, par tout moyen traçable, de la date prévisionnelle de mise en service de la Batterie (ou des dates prévisionnelles en cas de mise en service partielle), au minimum cinq (5) jours avant la date prévue pour ladite mise en service.

9.4 Conditions d'occupation et Servitudes

Le Bailleur s'engage, pour toute la durée du Bail, à ne rien entreprendre ou laisser entreprendre sur l'Emplacement, le Site et les autres parcelles lui appartenant qui pourrait représenter une gêne pour le bon fonctionnement de la Batterie, à moins que cela ne fasse l'objet d'un accord écrit préalable de la part du Preneur.

Le Bail emporte au profit du Preneur un droit d'accès et de passage sur le Site, pour les travaux d'installation, d'entretien, de maintenance, de réparation, de remplacement et de démantèlement de la Batterie, incluant notamment le passage de convois exceptionnels, engins lourds et tous équipements nécessaires au Projet.

Le Bail emporte également pour le Preneur un droit de passage des réseaux et câbles permettant le raccordement de la Batterie au réseau public d'électricité.

Il intégrera également les emprises nécessaires aux dispositifs de sécurité incendie, aux accès des services de secours, aux réserves incendie et aux prescriptions des autorités administratives compétentes. A ce titre, il autorisera le Preneur à accéder aux éventuels équipements de sécurité incendie déjà présents sur le Site et à les utiliser pour les besoins du Projet. Il s'engage en outre à maintenir ces équipements en place pendant toute la durée du Bail lorsqu'ils sont utiles au Projet.

L'ensemble de ces Servitudes sont représentées en Annexe 2.

Dans ce cadre, le Bailleur s'engage à :

- Permettre l'accès à l'Emplacement au Preneur et aux différents intervenants qu'il aura missionnés pour l'installation de la Batterie,
- Coopérer avec le Preneur lors des travaux, et notamment pour le passage des tranchées et câbles permettant le raccordement de la Batterie au réseau public d'électricité.

Enfin, le Preneur s'interdit d'occuper ou d'encombrer, même temporairement, tout ou partie du Site et des espaces non compris dans l'emprise de l'Emplacement, sauf accord exprès et préalable du Bailleur.

Paraphes :    CONFIDENTIEL

9.5 Etat des lieux de l’Emplacement et entretien du Site

Un état des lieux de l’Emplacement sera effectué de manière contradictoire, entre le Bailleur et le Preneur, préalablement au démarrage des travaux d’installation de la Batterie par le Preneur. Il sera annexé au Bail.

Le Bailleur s’engage à maintenir en bon état d’entretien le Site et à effectuer toutes les interventions nécessaires de manière qu’aucun incident ne puisse, du fait d’un défaut d’entretien, générer des perturbations dans le fonctionnement de la Batterie ou causer des dommages à cette dernière.

Il s’oblige, pour toute la durée du Bail, à maintenir les voies et chemins d’accès à l’Emplacement en état de praticabilité et à procéder, ou faire procéder, au débroussaillage régulier de ces accès, conformément aux obligations légales et réglementaires résultant notamment du code forestier et, le cas échéant, aux prescriptions du SDIS applicables aux abords de la Batterie.

Par ailleurs, le Bailleur s’engage à informer le Preneur de tout projet de travaux réalisés sur ses parcelles à proximité de l’Emplacement, dans un délai raisonnable avant leur commencement, et à prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir tout risque de dommage à la Batterie et à ses clôtures, notamment en cas d’abattage, d’élagage ou d’étêtage d’arbres ou de tout autre travaux susceptibles d’occasionner la chute de branches, matériaux ou matériels sur l’Emplacement.

Le Bailleur prend à sa charge toutes les grosses réparations, au sens de l’article 606 du code civil.

9.6 Loyer ou Soulte

Le Bail sera consenti et accepté moyennant, au choix des Parties :

☐ un loyer annuel d’un montant de 3 000 euros hors taxes (le « **Loyer** ») ;

OU

☐ une somme forfaitaire unique d’un montant de 20 000 euros hors taxes (la « **Soulte** »).

Le choix entre Loyer ou Soulte sera effectué avant la réitération du Bail.

Cette rémunération est liée à l’installation d’une puissance de 500kWc, elle sera à diviser par 2 si celle-ci devait être de 250kWc.

Si le choix d’un Loyer est fait, il sera non indexé et non révisable. Le premier loyer sera exigible un (1) an après la date de mise en service effective et définitive de la Batterie, puis payable annuellement à chaque date anniversaire de celle-ci. A compter de cette date, il sera payable annuellement. Pour la première et la dernière année du Bail, le Loyer sera calculé *prorata temporis*.

Le Loyer s’entend hors taxes. Il sera majoré, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée ou de toute autre taxe légalement applicable au jour de son exigibilité lorsque le Bailleur y est assujéti.

À défaut d’assujettissement du Bailleur à la taxe sur la valeur ajoutée, aucune taxe ne sera facturée à ce titre.

Le paiement interviendra dans un délai de trente (30) jours fins de mois à compter de l’échéance concernée, par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées auront été communiquées par le Bailleur.

Paraphes : VC D M CONFIDENTIEL

Lorsque le Bailleur est tenu d'émettre une facture en application de la réglementation applicable, le paiement interviendra dans un délai de trente (30) jours fin de mois suivant sa réception.

Les Loyers seront payables au domicile du Bailleur indiqué aux présentes, ou en tout autre lieu porté à la connaissance du Preneur par notification écrite.

Si le choix d'une Soulte est fait, celle-ci sera exigible à compter de la date de mise en service effective et définitive de la Batterie. Son paiement interviendra dans un délai de trente (30) jours fin de mois suivant réception de la facture ou de tout document justificatif requis émis par le Bailleur conformément à la réglementation applicable.

Les Parties conviennent expressément que cette Soulte sera forfaitaire, unique, non récurrente et non remboursable.

La Soulte s'entend hors taxes. Elle sera majorée, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée ou de toute autre taxe légalement applicable au jour de son exigibilité lorsque le Bailleur y est assujéti. A défaut d'assujettissement du Bailleur à la taxe sur la valeur ajoutée, aucune taxe ne sera facturée à ce titre.

La Soulte sera réglée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le Loyer. Lorsque la réglementation applicable l'impose, le Bailleur transmettra au Preneur tout document justificatif nécessaire au paiement.

Les Parties déclarent ne convenir d'aucun dépôt de garantie.

Néanmoins, les Parties conviennent de se rencontrer et d'adapter le Loyer ou la Soulte en cas de survenance d'un Changement de Loi affectant la rentabilité économique du Projet.

9.7 Privilège du Bailleur

Le Bailleur renoncera au privilège légal prévu à l'article 2332 du code civil.

9.8 Constitution et acquisition de droits réels

Le Preneur pourra disposer librement de ses droits et, à ce titre, pourra notamment les affecter (par hypothèque ou toute garantie) pour les besoins de tout financement ou refinancement de la Batterie, pour une durée n'excédant pas celle du Bail.

9.9 Contributions, impôts et taxes

Le Bailleur continuera à s'acquitter, pendant toute la durée du Bail de toutes les contributions, taxes et redevances de toute nature grevant le Site et l'Emplacement, à l'exception de celles dont la Batterie ainsi que les travaux et aménagements de raccordement réalisés par le Preneur seront directement assujettis.

9.10 Assurances

9.10.1. Assurance du Bailleur

Paraphes :    CONFIDENTIEL

Le Bailleur devra assurer sa responsabilité civile de propriétaire du Site et de l’Emplacement contre tous dommages qui pourraient être causés à des tiers (dommages matériels, immatériels ou corporels) et produire toute attestation mentionnant les risques et le montant des capitaux couverts, à première demande du Preneur.

Le Bailleur devra maintenir de telles assurances pendant toute la durée du Bail.

9.10.2. Assurance du Preneur

Le Preneur sera tenu de souscrire ou de faire souscrire par les entreprises chargées des travaux, ainsi que par les divers prestataires des assurances de responsabilité ainsi qu’une assurance Tous Risques Chantier.

Le Preneur devra assurer sa responsabilité civile d’exploitant de la Batterie et les éléments de ces dernières dont il est propriétaire en vertu du Bail. Il devra assurer la Batterie contre les dommages qui pourraient lui être causés en incluant la réparation des pertes d’exploitation à cette occasion et produire toute attestation mentionnant les risques et le montant des capitaux couverts, à première demande du Bailleur. Le Preneur devra maintenir de telles assurances pendant toute la durée du Bail.

Le Bailleur convient que le Preneur pourra déléguer aux institutions financières finançant l’installation de la Batterie le bénéfice des indemnités d’assurance prévues par les contrats d’assurance pour le cas où la Batterie ne pourrait pas être remise en état, du fait d’un sinistre.

9.10.3. Renonciation réciproque à recours

Le Preneur, le Bailleur et leurs assureurs respectifs (dont chacun d’eux se porte fort) renoncent réciproquement à tout recours pour les dommages qu’ils pourraient se causer entre eux suivant les pratiques habituelles du secteur.

9.11 Responsabilités

Le Preneur est responsable, tant pour son propre compte que pour celui des personnes dont il a la charge, de tout accident ou dommage direct, corporel, matériel et/ou immatériel résultant d’une faute, d’un manquement ou encore de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations à sa charge au titre du Bail.

Ces dispositions sont applicables à toutes opérations de travaux, d’aménagement réalisées sur l’Emplacement mis à disposition et les ouvrages et équipements qu’elles comportent.

Elle s’étend encore aux conséquences de l’éventuelle inobservation des prescriptions législatives, règlementaires ou des consignes particulières de sécurité applicables.

Le Bailleur est responsable, à l’égard du Preneur, des mêmes conséquences et dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus.

Paraphes :

VC D M

CONFIDENTIEL

Page 17 sur 23

9.12 Résiliation anticipée du Bail

9.12.1. Conciliation préalable

Préalablement à toute demande de résiliation judiciaire, qu'elle soit formulée par l'une ou l'autre des Parties, celles-ci conviennent de se réunir afin d'évoquer, de bonne foi, les moyens permettant de remédier à la difficulté rencontrée et susceptible d'assurer la continuité de leurs relations.

9.12.2. Résiliation judiciaire pour faute

La résiliation du Bail ne pourra être poursuivie qu'en justice, dans les conditions de l'article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime, après commandement de payer ou sommation d'exécuter par voie d'huissier restée infructueuse plus de six (6) mois, soit par le Bailleur en cas de défaut de paiement du Loyer ou de la Soulte par le Preneur, soit par l'une ou l'autre des Parties en cas d'inexécution des autres conditions du Bail.

Toutefois, dans le cas où le Preneur aurait conféré des sûretés hypothécaires ou autres sûretés ou garanties à des tiers, aucune demande en résiliation ne pourra être intentée, sous peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle le commandement de payer ou la sommation aura été dénoncée aux tiers titulaires de sûretés hypothécaires ou autres droits réels ayant régulièrement publié leurs droits au service de la publicité foncière ou au greffe du tribunal de commerce s'il y a lieu, pour autant, en ce qui concerne les droits réels autres qu'hypothécaires, que ceux-ci aient été notifiés au Bailleur.

Dans le délai de six (6) mois à compter de cette ou ces dénonciation(s), les titulaires de droits réels pourront, à leur choix :

- Soit aviser le Bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'ils lui verseront le Loyer ou la Soulte impayé ou exécuteront l'obligation défailante ;
- Soit signifier au Bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, leur substitution pure et simple dans les droits et obligations du Preneur, par suite de cession, à leur profit, du Bail.

À défaut de quoi la demande en résiliation deviendra recevable.

Aucune résiliation du Bail ne pourra intervenir à la requête du Bailleur à l'égard de Preneur en l'absence de telles dénonciations.

En cas de résiliation, il sera fait application des dispositions prévues à l'Article 9.13 quant au sort de la Batterie, sous réserve de ce qui suit.

En effet, dans le cas où le Bail serait résilié pour manquement du Bailleur à ses obligations, les Parties conviennent que le Preneur sera indemnisé par le Bailleur d'un montant minimum forfaitaire de quinze mille euros hors taxes (15 000 € HT), sans préjudice du droit pour le Preneur de solliciter une indemnisation supérieure sur présentation des justificatifs mentionnés ci-dessous :

- Les coûts et frais de démantèlement le cas échéant de la Batterie, si applicable,
- Les fonds propres apportés, et le manque à gagner estimé sur la durée restante du Bail,

Paraphes :    CONFIDENTIEL

- Les frais correspondants à la résiliation anticipée des contrats mis en place pour le Projet,
- Les autres frais exposés par le Preneur en conséquence de la résiliation, notamment les pertes, matérielles comme financières occasionnées,
- Toute somme encore due par le Preneur au titre du remboursement de ses prêteurs, à savoir les sommes dues en principal, intérêts, frais, commissions, accessoires et le cas échéant coût du remboursement anticipé, ainsi que tout indemnité de rupture due dans le cadre d'instruments de couverture souscrit par le Preneur.

9.12.3. Caducité du Bail

La caducité du Bail pourra être invoquée par le Preneur, sans indemnité de part et d'autre, dans l'un quelconque des cas suivants qui ont chacun constitué et constituent des éléments déterminants pour le Preneur, dans la mesure où ils ne permettraient pas au Preneur de poursuivre le Projet dans des conditions de viabilité économique raisonnables, à savoir :

- L'annulation des autorisations administratives nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de la Batterie (raccordement au réseau public d'électricité, réglementation liée aux installations classées pour la protection de l'environnement, certification du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour la valorisation des capacités de stockage de l'électricité offertes par la Batterie, etc.),
- L'interdiction, notamment réglementaire, d'exploiter la Batterie,
- La destruction totale ou partielle des constructions ou améliorations réalisées par le Preneur sur l'Emplacement ou toute autre cause empêchant leur exploitation ou reconstruction et dont l'origine ne pourrait être imputée au Preneur,
- La survenance d'un Changement de Loi.

9.13 Propriété et sort de la Batterie

9.13.1. En cours de Bail

La Batterie ainsi que tous aménagements, constructions et améliorations effectués par le Preneur sur l'Emplacement resteront sa propriété pendant toute la durée du Bail.

9.13.2. Au terme normal du Bail

Au terme normal du Bail éventuellement prorogé, le Preneur devra laisser l'Emplacement dans son état initial, sans que le Preneur soit cependant redevable de son usure et/ou de son vieillissement normal, du fait des constructions et équipements mis en place en cours de Bail. Le Preneur devra en outre restituer l'Emplacement au Bailleur libre de tout mobilier, agencement, réseaux et câblages qui n'auraient pas fait accessions au Bailleur.

Dans le cas où le démantèlement ne serait pas achevé au jour de la fin du Bail, le Preneur bénéficiera d'un droit d'occupation précaire et gratuit de l'Emplacement jusqu'au complet démantèlement de la Batterie et au plus pendant un délai de dix-huit (18) mois.

9.13.3. Au terme anticipé du Bail

Afin de procéder au démantèlement de la Batterie, le Preneur bénéficiera d'un droit d'occupation précaire et gratuit de l'Emplacement une fois la résiliation exécutoire prononcée de manière définitive et jusqu'au complet démantèlement de la Batterie et au plus pendant un délai de dix-huit (18) mois à compter de la décision prononçant la résiliation du Bail de manière exécutoire et définitive si le Preneur entend procéder au démantèlement de la Batterie.

9.14 Cession

Il est expressément convenu entre les Parties que le Preneur pourra céder tout ou partie de ses droits au titre du Bail, ou les apporter en société, à titre gratuit et sans condition, dans tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Bail, toute personne morale de son choix.

Le cessionnaire ou la société bénéficiaire de l'apport seront tenus envers le Bailleur à l'exécution de toutes les clauses et conditions du Bail. Le Preneur aura l'obligation d'informer le cessionnaire des charges, obligations et conditions du Bail et s'engage à ce que celui-ci s'y soumette.

Par ailleurs, tout changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou de composition de l'actionnariat du Preneur demeurera sans effet sur le Bail et les droits qui en découlent.

9.15 Changement dans l'activité ou dans la propriété de l'Emplacement ou du Site pendant la durée du Bail

En cas de modification dans la propriété et/ou l'activité de l'Emplacement ou du Site pendant la durée du Bail, le Bailleur s'engage lui-même ou s'engage à obtenir préalable l'engagement écrit et daté de tout nouveau propriétaire de ne pas nuire de quelque manière que ce soit à la jouissance du Preneur et aux droits qu'il tire du Bail, et ce en dressant un écrit devant impérativement comporter la mention d'un engagement de bonne exécution donnée par le Bailleur.

En cas de changement dans la propriété de l'Emplacement ou du Site, le nouveau propriétaire devra également s'engager à informer le Preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception sans délai, en lui adressant à cette occasion l'original de l'écrit précité.

ARTICLE 10 DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

La Promesse est interprétée et régie conformément au droit français.

Toute difficulté relative à l'application de la Promesse est soumise, à défaut d'accord amiable, à la juridiction territorialement compétente.

ARTICLE 11 CONCLUSION DE LA PROMESSE

Les Parties déclarent que les stipulations de la présente Promesse ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du code civil, négociées de bonne foi, et qu'en application de l'article 111-1 du même code, toutes les informations connues de l'une dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ont été révélées.

Elles affirment que les présentes reflètent l'équilibre voulu par chacune d'elles.

Paraphes :    CONFIDENTIEL

Page 20 sur 23

ARTICLE 12 CONFIDENTIALITE

La présente Promesse, ses Annexes, et toutes informations liées au Projet ainsi que toute informations liées à d'autres projets du Preneur sont confidentielles.

ARTICLE 13 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la Promesse et de ses suites, chacune des Parties fait élection de domicile en son domicile ou en son siège social indiqué en tête des présentes.

En cas de changement de domicile ou de siège social, chaque Partie s'oblige à notifier à l'autre son nouveau domicile ou son nouveau siège social ; à défaut, les communications, notifications ou mises en demeure prévues au Bail seront valablement faites au domicile ou au siège social de la Partie destinataire tel que figurant en tête des présentes.

Fait à le

En deux (2) exemplaires originaux

Pour le Bailleur

Pour le Preneur

Madame CUBERTAFON Valérie



Monsieur MOUNEAU Daniel



ANNEXE 1 : ETAT DES LIEUX

(A faire lors de l'entrée en jouissance effective du Preneur)

Les Parties reconnaissent que l'état du Site à la date de signature de la Promesse est celui figurant sur les photographies et plans annexés au présent document. Un état des lieux contradictoire plus détaillé pourra être établi lors de l'entrée en jouissance effective du Preneur.

ANNEXE 2 : IMPLANTATION DU PROJET BATTERIE (Plan du Site)



Paraphes : VC D M CONFIDENTIEL

Titre	Nouvelle promesse de bail batteries CUBERTAFON 19210 SAINT...
Nom du fichier	PROMESSE_DE_BAIL_..._LE_VENDOMOIS.pdf
Identifiant du document	a93e1986b07e7cafebb83b57f7b03d4af2d46074
Format de date de la piste d'audit	DD / MM / YYYY
État	● Signé

Historique du document

 ENVOYÉ	02 / 07 / 2026 09:02:02 UTC	Envoyé pour signature à CUBERTAFON Valérie (cubertafon.rene@wanadoo.fr) and MOUINEAU Daniel (yvettemouneau@orange.fr) depuis contact@enr-courtage.fr IP: 88.183.216.60
 CONSULTÉ	02 / 07 / 2026 15:43:27 UTC	Consulté par CUBERTAFON Valérie (cubertafon.rene@wanadoo.fr) IP: 86.209.115.157
 SIGNÉ	02 / 07 / 2026 16:21:44 UTC	Signé par CUBERTAFON Valérie (cubertafon.rene@wanadoo.fr) IP: 86.209.115.157
 CONSULTÉ	02 / 07 / 2026 16:22:58 UTC	Consulté par MOUINEAU Daniel (yvettemouneau@orange.fr) IP: 86.209.115.157
 SIGNÉ	02 / 07 / 2026 16:24:47 UTC	Signé par MOUINEAU Daniel (yvettemouneau@orange.fr) IP: 86.209.115.157
 TERMINÉ	02 / 07 / 2026 16:24:47 UTC	Le document a été terminé.